

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2738/2534

นาย สำราญ ภู แก้ว
นาง ไพจิตร ประสงค์ะเต กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยขาดเจตนา อันเป็นการพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 โอนกิจการโรงเรียนให้จำเลยที่ 2 ภายหลังจากโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนต้องห้ามตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์ จำนวน 37,187 บาท ในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือ จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากกิจการโรงเรียนอังศุมาศวิทยา จำเลยทั้งสองเพื่อไม่ให้โจทก์รับชำระหนี้ได้ร่วมกันโอนกิจการโรงเรียนอังศุมาศวิทยาให้แก่จำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้และได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแล้วไม่อาจได้รับชำระหนี้ได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350, 83, 90

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า... การกระทำของจำเลยจึงขาดเจตนาอันเป็นการพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 โอนกิจการโรงเรียนให้จำเลยที่ 2 ภายหลังจากที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลเรียบร้อยแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคriminalในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ